ДЕРЖАВА БАНК

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ БГ-168927-1/2017
(44-ФЗ)

г. Москва **19 декабря 2017 г.**

«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2738 от 16.12.2014 г., адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, строение 9, ОГРН 1027739120199, ИНН 7729003482, корреспондентский счет № 30101810745250000675 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525675), именуемый в дальнейшем «**Гарант**», в лице Заместителя Начальника Управления стандартных кредитных продуктов Департамента коммерческого кредитования Филичкиной Веры Александровны, действующего на основании Доверенности за № 84-Д от 2 августа 2017 года, извещен о том, что **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИМАН"**, ИНН 6901062934, ОГРН 1046900074583, адрес места нахождения: 170001, г Тверь, пер Красной Слободы 1-й, д 7/1, оф 321, именуемое в дальнейшем «**Принципал**», и МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ № 3 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ ВЛАДИМИРА ЕЛИЗАРОВА", ИНН 6904022496, КПП 695001001, именуемое(ый) в дальнейшем «**Бенефициар**», будут заключать контракт на основании результатов закупки 0136300021717000925, Объект закупки: «Оказание услуг по организации питания» (далее – Контракт) .

1. Условия настоящей Гарантии:

1.1. Гарант обязуется осуществить платеж в пользу Бенефициара в случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) Принципалом своих обязательств по Контракту по требованию Бенефициара.

1.2. Сумма, подлежащая уплате Бенефициару по настоящей Гарантии, ограничивается суммой **933 742 (девятьсот тридцать три тысячи семьсот сорок два) рубля 08 копеек**.
Настоящая Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по Контракту, в том числе, обязательств по возврату авансового платежа, уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, возмещению убытков (при их наличии).

1.3. Настоящая Гарантия является безотзывной и не может быть отозвана в одностороннем порядке Гарантом.

1.4. Настоящая Гарантия вступает в силу 19.12.2017 и действует по 10.09.2018 включительно.

1.5. Бенефициар вправе представить письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по гарантии (далее – Требование по гарантии) в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Принципалом обязательств, обеспеченных настоящей Гарантией. Требование по гарантии должно быть представлено Гаранту до истечения срока действия настоящей Гарантии.

2. Условия выплат по настоящей Гарантии:

2.1. Платеж по настоящей Гарантии в пользу Бенефициара будет произведен Гарантом после получения от Бенефициара Требования по гарантии, на банковский счет Бенефициара, указанный в Требовании по гарантии.

2.2. Бенефициар одновременно с Требованием по гарантии направляет Гаранту следующие документы (их копии):

2.2.1. расчет суммы, включаемой в Требование по гарантии;

2.2.2. платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если Требование по гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса);

2.2.3. документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если Требование по гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

2.2.4. документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа Бенефициара (или иного уполномоченного лица), подписавшего Требование по гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

2.3. Требование по гарантии должно быть предоставлено Гаранту в письменной форме или в форме электронного документа с приложением указанных в настоящей Гарантии документов и с указанием:

2.3.1. в чем состоит нарушение Принципалом обязательств, возникших из Контракта, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия;

2.3.2. банковских реквизитов Бенефициара для перевода платежей по настоящей Гарантии.

Требование по гарантии и приложенные к нему документы, предоставленные Гаранту в письменной форме, должны быть подписаны уполномоченным лицом, действующим от имени Бенефициара, и скреплены печатью Бенефициара.

Требование по гарантии и приложенные к нему документы, предоставленные Гаранту в форме электронных документов, должны быть подписаны усиленной неквалифицированной подписью уполномоченного лица, действующего от имени Бенефициара.

2.4. Гарант в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Требования по гарантии обязан удовлетворить требование Бенефициара.

2.5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным с даты фактического поступления денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару.

2.6. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается:

2.6.1. окончанием определенного в настоящей Гарантии срока, на который она выдана;

2.6.2. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая Гарантия;

2.6.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии;

2.6.4. по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства.

Прекращение обязательства Гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 2.6.1 - 2.6.4, не зависит от того, возвращена ли ему настоящая Гарантия.

2.7. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство и ответственность Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия.

2.8. В случае неисполнения Требования по гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить неустойку Бенефициару в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от суммы, подлежащей уплате за каждый день просрочки.

2.9. Настоящая Гарантия может выплачиваться частично (по требованию Бенефициара). Общая сумма выплат по настоящей Гарантии не может превышать сумму, указанную в пункте 1.2 настоящей Гарантии.

2.10. Бенефициару предоставлено право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено Требование по гарантии, направленное до окончания срока действия настоящей Гарантии.

3. Прочие условия:

3.1. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если Требование по гарантии будет представлено Гаранту по окончании срока действия настоящей Гарантии либо если это требование, или приложенные к нему документы не соответствуют условиям настоящей Гарантии.

3.2. Бенефициар вправе передать права требования по настоящей Гарантии при перемене заказчика по Контракту в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом Гаранта.

3.3. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по настоящей Гарантии, несет Гарант.

3.4. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Контракт, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей Гарантии.

3.5. Настоящая Гарантия выдана в соответствии с законодательством Российской Федерации. Споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Настоящая Гарантия представлена под отлагательным условием, предусмотренным пунктом 6 части 2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». **Договор предоставления банковской гарантии № БГ-168927-1/2017 от «11» декабря 2017 г.**

3.7. Гарант в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» передает сведения о Принципале, определенные статьей 4 указанного закона, в бюро кредитных историй.

Заместитель Начальника Управления стандартных кредитных продуктов Департамента коммерческого кредитования _____ В.А. Филичкина

МП